

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITA' DI VEICOLI FUORI USO AI SENSI DELLA LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventidue**, del mese di **luglio**, alle ore **undici**, e minuti **zero** in ARNAD, nel Palazzo Comunale, e nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita:

LA GIUNTA COMUNALE
Nelle Persone dei Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTOLIN Alexandre - Sindaco	Sì
FAVRE Stefano - Vice Sindaco	Sì
JOLY Chantal - Assessore	Sì
BERTOLIN Cinzia - Assessore	Sì
AMERIO Maykol - Assessore	Giust.
COSTABLOZ Yury - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. STEVENIN Fabio.

È adottata la seguente deliberazione.

DETERMINAZIONE TARIFFA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITA' DI VEICOLI FUORI USO AI SENSI DELLA LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2026/2028 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2026 con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2026, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 22/04/2026, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

PREMESSO che:

- l'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) contiene la disciplina amministrativa dei veicoli fuori uso;
- il fermo amministrativo fiscale imposto sugli autoveicoli trova applicazione ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 218, comma 8 del Codice della Strada;

VISTA la legge 26 gennaio 2026, n. 14 (Norme in materia di certificazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale e disciplina delle relative tariffe amministrative) con particolare riguardo all'articolo 3 per il quale:

- ✓ l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada;
- ✓ le tariffe del servizio sono determinate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

PRESO ATTO che:

- la procedura di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità costituisce titolo documentale per la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per la regolarizzazione di veicoli fuori uso soggetti a vincoli fiscali;
- l'istanza e l'attestazione finale sono soggette all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in aggiunta alla tariffa;
- la tariffa in oggetto ha natura di entrata extratributaria derivante da attività istituzionale svolta dal Comune nell'esercizio di pubbliche funzioni ed è pertanto fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633;

CONSIDERATO altresì che:

- il servizio di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso costituisce un'attività amministrativa obbligatoria per legge, svolta nell'esercizio di funzioni istituzionali di polizia locale;
- la procedura di verifica e rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità comporta lo svolgimento di attività istruttorie, accertamenti documentali, verifiche amministrative, eventuali sopralluoghi, gestione delle comunicazioni con gli enti coinvolti e archiviazione delle pratiche;
- l'attività in questione configura un servizio a domanda individuale, attivato su istanza di parte e finalizzato al rilascio di un provvedimento amministrativo avente effetti diretti nei confronti del richiedente;
- ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, gli enti locali sono tenuti a determinare le tariffe dei servizi pubblici e dei servizi a domanda individuale in misura tale da assicurare adeguati livelli di copertura dei costi;
- l'art. 26 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 impone agli enti pubblici il rispetto dei principi di sostenibilità economico-finanziaria nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici;
- la tariffa relativa all'istruttoria e al rilascio dell'attestazione è finalizzata alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dall'Ente per la gestione amministrativa del procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- è necessario quindi determinare la tariffa per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale, in conformità ai criteri di adeguatezza e trasparenza;
- in relazione al principio di continuità dell'azione amministrativa, l'adeguamento a una norma statale sopravvenuta rispetto al termine ordinario di legge (31 dicembre) per l'approvazione del bilancio di previsione, costituisce presupposto legittimo per l'applicazione della tariffa in corso di esercizio. In virtù quindi della specificità della norma poiché il Comune è chiamato a dare attuazione a un obbligo di legge non prevedibile al momento della stesura del documento di programmazione contabile;

RITENUTO di dover determinare in € 50,00 la tariffa per ogni attestazione, in sede di prima applicazione, tenuto conto dell'impegno del personale della polizia locale e avuto riguardo ai costi medi di gestione, istruttoria, verifica e archiviazione della pratica;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

CON VOTI unanimi palesi

DELIBERA

1. DI DETERMINARE la tariffa per il servizio di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, ai sensi della legge 14/2026, nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna pratica, per le motivazioni illustrate in premessa che si ritengono qui richiamate ed approvate;
2. DI STABILIRE che il pagamento della tariffa debba essere effettuato tramite piattaforma PagoPA obbligatoriamente prima del rilascio dell'attestazione, con annessa applicazione all'istanza e all'attestazione finale dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di legge vigente;
3. DI DARE ATTO che i proventi derivanti dalla presente tariffa saranno introitati ad apposito istituendo capitolo di entrata del bilancio 2026/2028;
4. DI DARE mandato all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili compresa la gestione della relativa entrata;
5. DI RISERVARSI una revisione tariffaria con decorrenza 2027, aggiornando se del caso la tariffa sulla base degli oneri di servizio derivanti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to (BERTOLIN dott. Alexandre)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/07/2026 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall'art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3.

Arnad, li 22/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione **E' ESECUTIVA DAL 22/07/2026**, ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall'art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Arnad, li 22/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
STEVENIN Fabio